

Ementa: Direito penal. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Recorrido em local incerto e não sabido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, pela suposta prática de dois crimes de furto (art. 155, caput, por duas vezes, c/c art. 69 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há 1 (uma) questão em discussão:

(i) definir se o descumprimento de medidas cautelares impostas em liberdade provisória, aliado à não localização do recorrido para ser citado pessoalmente, autoriza a decretação de prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige a demonstração da necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

4. O descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas judicialmente configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência reiterada do recorrido, que se encontra em local incerto e não sabido, revela intento deliberado de frustrar a persecução penal, legitimando a imposição da medida extrema.

6. A prisão preventiva, neste caso, respeita os princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade, pois se destina a assegurar a efetividade da jurisdição penal, diante do desrespeito às condições da liberdade provisória.

7. A primariedade do recorrido e a natureza não violenta do delito não obstam a prisão preventiva quando há elementos concretos que revelam risco à aplicação da lei penal e à credibilidade do sistema de justiça.

IV. Dispositivo e teses

8. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão e o intento deliberado de frustrar a persecução penal, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 282, § 4º, do Código de Processo Penal. 2. A prisão preventiva, casos que tais, visa assegurar a aplicação da lei penal e a eficácia da jurisdição, não representando afronta ao princípio da presunção da inocência. 3. A primariedade do recorrido e a pena

abstratamente cominada não impedem a segregação cautelar, quando demonstrada concretamente sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738746/PR, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022.

Assinado eletronicamente por: "LUIZ FERREIRA DA SILVA

<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAZTMPYYRC>



PJEDAZTMPYYRC